

금융회사 인허가 매뉴얼
- [7] 공통 -

2024. 7.

금 융 민 원 센 터

「금융회사 인허가 매뉴얼」 이용 안내

이 책자는 금융회사 설립 및 경영 관련 각종 인허가 업무를 담당하는 실무자 및 일반인을 위하여 금융회사의 인허가 업무에 대한 이해를 높이고 인허가 신청시 업무에 참고자료로 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

금융당국에 자주 접수되는 인허가 업무를 금융회사 유형별 (금융지주, 은행, 금융투자, 보험, 서민금융·여신전문금융, 전자금융·신용정보·신용평가, 공통)로 정리하였습니다.

각 인허가 업무별로 개요, 절차, 심사기준, 신청서 작성요령, 기존판단사례, 유권해석, 법규오해 사례 및 관련 법규 등의 순으로 기술하여 해당 인허가 업무와 관련한 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.

책자에 수록된 내용은 법적 구속력이 없는 업무 참고용 자료임을 알려드리며, 보다 정확한 내용은 반드시 관련 법규를 확인하시기 바랍니다.

목 차

(1) 금융회사의 타회사 주식 소유 승인(금산법)	1
----------------------------------	---

7. 공 통

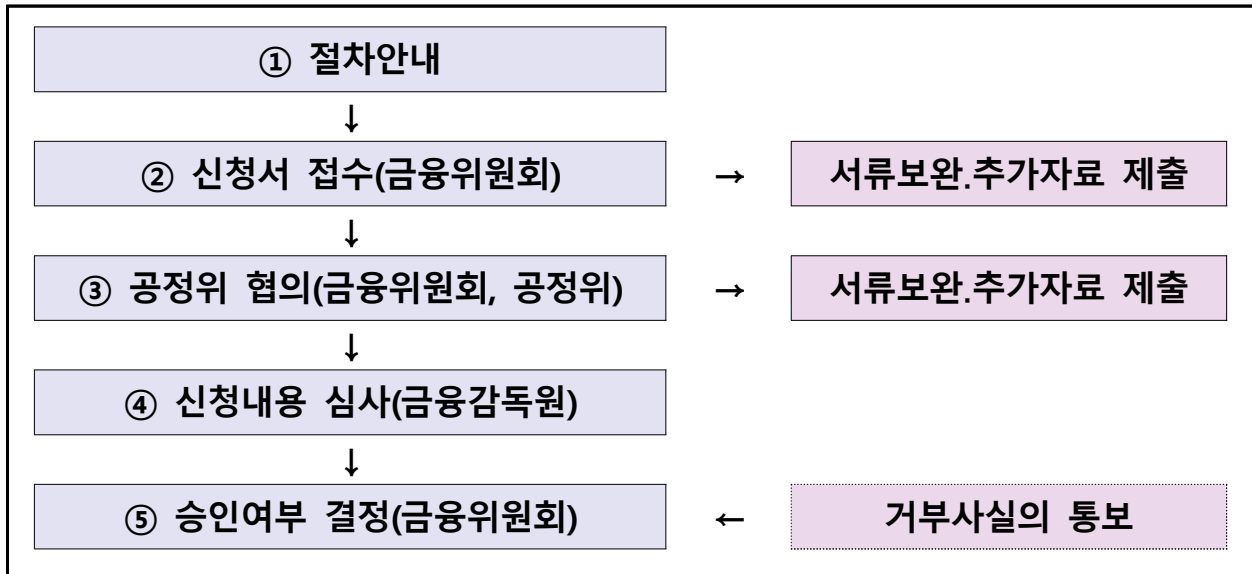
(1) 금융회사의 타회사 주식 소유 승인(금산법)

1. 다른 회사의 주식 소유승인 개요

- ☐ 금융산업의구조개선에관한법률(이하 '금산법')에서는 금융 회사를 이용한 무분별한 기업결합을 방지하기 위하여 금융 회사 및 그 금융회사와 같은 기업집단에 속하는 금융회사 (이하 '동일계열 금융회사')가
 - 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 20% 이상을 소유 하거나,
 - 다른 회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 5% 이상을 소유 하고 동일계열 금융회사 및 동일계열 금융회사가 속한 기업 집단이 당해 회사를 사실상 지배하는 것으로 인정되는 경우 금융위원회의 사전승인을 받도록 규정
 - 다만, 다른 주주의 감자 등 부득이한 사유로 다른 회사 주식소유 한도를 초과하게 된 경우에는 사후승인도 가능
- ☐ 상기의 승인을 받은 경우에도 금융회사 및 동일계열 금융 회사가 주식의 추가취득을 통해 다른 회사의 의결권 있는 발행주식의 25%와 33%를 초과하여 소유하고자 하는 경우에는 각각 다시 금융위원회의 승인이 필요
- ☐ 한편, 다른 회사의 주식소유 한도를 초과하게 되더라도 당해 금융기관의 설립근거법에 의하여 인가·승인 등을 받은 경우 에는 금산법상 다른 회사의 주식소유 승인을 받은 것으로 간주됨

II. 다른 회사의 주식 소유승인 절차 및 심사기준

1. 승인절차 흐름도



※ 소요기간 : 30일 (공정위 협의기간, 자료보완에 소요되는 기간 등 제외)

2. 승인 심사기준

☐ 당해 주식소유가 금융회사가 아닌 다른 회사*를 사실상 지배하기 위한 것이 아닐 것

* 금융업 경영회사(공정거래법상 일반지주회사 제외). 「사회기반시설에 대한 민간투자법」상 민간투자대상사업 경영회사. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」상 신용정보업 등 경영회사 제외

☐ 당해 주식소유가 관련 시장에서의 경쟁을 실질적으로 제한하지 않을 것

☐ 대주주가 부실금융기관으로 지정되거나 증권거래법 또는 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 최대주주·주요주주 및 그 특수관계인인 사실이 없을 것

1. 승인신청서 양식

출자승인신청서

- 3 -

<붙임>

다른 회사의 주식 소유승인 신청내용

1. 출자(또는 인수)목적

- 출자 목적 및 기대효과 등

2. 출자대상 현황

- 영위업무
- 일반현황 : 설립연혁, 주주현황, 임직원 현황, 점포 현황, 시장점유율 등
- 재무현황 : 최근 사업년도말 요약 재무제표 등

3. 출자내역

- 취득주식수 및 취득금액
- 출자대상 회사의 주주 및 지분을 변동내역
- 출자회사의 순자본비율
- 주식가치 산정내역 등

4. 기타

- ※ 첨부서류 : 1. 출자대상 회사의 사업내용 및 재무상태 등을 확인할 수 있는 증빙서류(재무제표, 정관 등)
2. 출자회사의 사업내용 및 재무상태 등을 확인할 수 있는 증빙서류(재무제표, 정관 등)
3. 대주주의 경제적 책임요건 관련 확인서
4. 출자 관련 이사회 결의 등 출자회사의 내부절차 경로 증빙서류
5. 출자대상 회사 영위업무의 한국표준산업분류(통계청장 고시)상 해당항목 증빙서류

2. 승인 신청 제출서류

☐ 승인신청서

☐ 첨부서류(예시)

- 출자대상 회사가 영위하는 업무 및 재무상황을 확인할 수 있는 서류
 - 정관, 재무제표 등
- 출자회사가 영위하는 업무 및 재무상황을 확인할 수 있는 서류
 - 정관, 재무제표 등
- 대주주의 경제적 책임요건 관련 확인서
- 기타 승인심사를 위한 참고서류
 - 출자대상 회사 영위업무의 한국표준산업분류(통계청장 고시)상 해당항목 증빙서류
 - 출자 관련 이사회 결의 등 출자회사의 내부절차 경로 증빙서류 등

IV. 관련 법규

금융산업의 구조개선에 관한 법률

§24

금융산업의 구조개선에 관한 법률 시행령

§6

은행업감독규정

§54

금융투자업규정

§2-14, 별표3

보험업감독규정

§5-13조의3

상호저축은행업감독규정

§15의2, §15의3

여신전문금융업감독규정

§5의4

여신전문금융업 인허가지침

15.

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.